

1500416-12.2021.8.26.0630

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcus Cunha Rodrigues

Comarca: Sumaré

Foro: Foro de Sumaré

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139345/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18069313 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

875/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2139345 - 03º D.P. SUMARE, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sumaré

Foro de Sumaré

2ª Vara Criminal

Rua Antonio de Carvalho, 170, Sumare-SP - cep 13170-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500416-12.2021.8.26.0630 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500416-12.2021.8.26.0630

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2139345/2021 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 18069313 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE,

875/21/926 - DEL.POL.PLANTÃO SUMARE, 2139345 - 03º D.P. SUMARE, 875/21/926 - 03º

D.P. SUMARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVIN LUCIANO BATISTA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Cunha Rodrigues

Vistos.

KELVIN LUCIANO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, está sendo processado pela JUSTIÇA PÚBLICA, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº/ 11.343/06, ante o fato já detalhadamente descrito na inaugural (páginas 67/68).

Defesa preliminar (páginas 73/74). Notificação (página 105). Recebimento da denúncia (página 107). Citação pessoal (página 121). Prova oral, interrogatório e debates (páginas 137/138).

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

O laudo de exame químico-toxicológico comprovou a materialidade delitiva (páginas 101/103 e 129/131).

Quanto à autoria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o réu confessou que trazia consigo, para fins de tráfico, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, 17 (dezesete) de cocaína, na forma de crack, e 11 (onze) de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Acrescentou, inclusive, que fazia uma semana que estava traficando entorpecentes. Por sua vez, o policial militar Pedro Henrique Rocha dos Santos relatou que o acusado, em local conhecido pela traficância, foi surpreendido mexendo nos estupefacientes e, de pronto, confirmou que realizava a comercialização de drogas no local (páginas 137/138).

Tudo isso considerado, certa a condenação.

A confissão foi confortada pela prova testemunhal.

Visualizada, pois, conduta que se amoldou ao tipo penal em foco.

Fixo, agora, a sanção penal.

Em primeira fase, adoto a pena-base no mínimo legal, à míngua de circunstâncias judiciais a serem aquilatadas.

Em segunda fase, a despeito da confissão integral, não se há falar na correlata atenuante, observada a impossibilidade de redução aquém do mínimo legal.

Em terceira e última fase, por força do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a ausência de condenação definitiva certificada nos autos (página 28) e a inexistência de visualização de efetiva habitualidade, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), patamar mínimo, em consonância com variedade de drogas, sendo uma delas de elevado potencial alucinógeno e viciante.

À luz da disciplina do artigo 33, § 3º, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena suficiente e necessário deve ser o fechado.

Lembra-se que o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga (Jurisprudência em Tese nº 6 do STJ ao tratar da Lei de Drogas).

Ademais, o denunciado, no exercício do chamado comércio maldito, atuou para a ruína das famílias, incentivou a prática de inúmeros outros crimes e desencaminhou a juventude. Enfim, tanto mal causou à sociedade.

O reconhecimento da detração penal alvitado pela Defesa significaria, em última análise, progressão de regime com espeque apenas em requisito objetivo, o que não se mostra consentâneo, haja vista que despreza a necessária avaliação de requisito subjetivo.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal promovida contra KELVIN LUCIANO BATISTA DA SILVA, qualificado nos autos, condenando-o às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) de reclusão, regime fechado, e 416 (quatrocentos e dezesesseis) dias-multa, piso mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

O acusado acompanhou recluso o procedimento criminal em primeiro grau de jurisdição e assim deve continuar, hígidas as razões que ensejaram a prisão preventiva (páginas 46/48). Recomende-se o denunciado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, decreto a perda do numerário apreendido em favor da União, porquanto decorrente da hedionda traficância.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Sumare, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA